

<제7장 근로관계의 이전.제2절 합병>

I. 합병과 근로관계의 승계

- 합병이란 둘 이상의 회사가 청산 절차 없이 하나의 회사로 통합되는 것을 의미하며, 상법상 합병은 포괄적인 권리·의무의 이전을 수반하는 법적 사실이다. 근로관계의 승계는 합병의 포괄적 승계라는 법적 성격에 따라 자동적으로 이루어지는 것을 원칙으로 한다.

1. 당사자의 합의와 근로관계의 승계

(1) 근로관계의 당연 승계

- 합병은 상법상 포괄적 승계의 효력을 가지므로, 피합병회사의 모든 권리·의무는 합병 후 존속하거나 신설된 회사(합병회사)에 당연히 이전된다. 따라서 피합병회사의 근로자들이 가지는 근로계약상 지위 또한 합병회사에 포괄적으로 승계되며, 이는 당사자들의 별도 합의 없이 법률의 규정에 따라 자동적으로 이루어진다.

(2) 승계 배제 특약의 효력

- 합병 당사자인 회사들이 합병 계약을 통해 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하기로 하는 특약을 맺더라도, 이러한 특약은 근로자의 동의가 없는 한 근로자에게 대항할 수 없다. 이는 근로기준법상 근로자의 고용 안정을 보호하기 위한 법리이며, 판례 역시 합병 당사자 사이의 근로관계 승계 배제 합의가 근로자에게 당연히 효력이 미치는 것은 아니라고 본다.

(3) 승계 배제 목적의 해고

- 합병회사가 근로관계 승계 배제 특약을 근거로 근로자를 해고하는 경우, 이는 정당한 이유 없는 해고로 인정되어 부당해고가 된다. 합병 자체는 근로기준법상 해고의 정당한 이유가 될 수 없다.

2. 근로자의 승계거부권

(1) 근로자의 승계거부권 인정 여부

- 판례는 합병의 경우에도 영업양도와 마찬가지로 근로자는 근로관계의 승계를 원하지 않을 때에는 거부할 수 있는 권리를 가진다고 본다. 이는 근로계약이 계약 당사자의 인격을 전제로 하는 계약이므로, 근로자에게 사용자 변경을 수용할지 여부에 대한 선택의 자유를 부여하기 위함이다.

(2) 승계 거부의 효과

- 근로자가 승계를 거부하는 경우, 이는 근로자의 의사에 따라 근로계약 관계를 해지하는 것이 되므로, 합병일을 기준으로 피합병회사와의 근로관계가 종료된다. 이 경우 근로자는 피합병회사를 상대로 퇴직금 등 법정 수당을 청구하고 근로관계를 종료한다.

II. 근로관계 승계의 구체적 검토

1. 합병과 개별적 근로관계

(1) 근로조건의 유지

- 합병회사는 승계된 근로자에 대하여 피합병회사와의 종전 근로계약 내용에 따른 근로조건을 그대로 유지하여야 한다. 합병을 이유로 근로자에게 불리하게 근로조건을 변경하기 위해서는 근로기준법에 따른 취업규칙 불이익 변경 절차 등 정당한 절차를 거치거나 근로자의 동의를 얻어야 한다.

(2) 근속기간의 통산

- 합병은 포괄적 승계이므로, 승계된 근로자의 피합병회사 재직 기간은 합병회사에서의 근속기간에 합산되어야 한다. 이는 퇴직금 산정, 연차 유급휴가 부여, 승진, 호봉 산정 등 근속기간을 기준으로 하는 모든 근로조건에 적용된다.

(3) 징계 사유의 승계

- 근로자가 피합병회사 재직 당시에 발생시킨 징계 사유는 합병회사에 승계되며, 합병회사는 이를 이유로 해당 근로자에게 징계를 명할 수 있다. 이때 징계의 정당성은 합병회사의 취업규칙 및 징계 양정 기준을 적용하여 판단한다.

2. 합병과 집단적 근로관계

(1) 노동조합의 존속

- 합병으로 인해 사용자의 지위는 변경되지만, 피합병회사 소속 근로자들의 노동조합은 조직의 동일성을 유지하며 존속한다. 합병회사는 해당 노동조합에 대한 사용자 지위를 승계한다.

(2) 단체협약의 효력

① 원칙

- 판례는 합병으로 인해 피합병회사가 체결한 단체협약이 합병회사에게 자동적으로 승계되는 것은 아니라고 본다. 이는 단체협약이 사용자와 노동조합이라는 당사자 간의 신뢰를 기초로 체결된 규범적·채무적 효력을 갖기 때문이다.

② 예외

- 합병회사가 피합병회사의 단체협약이 정한 근로조건을 새로운 근로계약의 내용으로 수용하거나, 새로운 단체협약을 통해 그 효력을 승계하기로 합의한 경우에는 해당 단체협약의 효력이 합병회사에 미친다.

③ 단체교섭 의무

- 합병회사는 승계된 근로자들을 구성원으로 하는 노동조합과 새로운 단체협약 체결을 위해 성실하게 교섭할 의무를 부담한다.

(3) 부당노동행위 책임의 승계

- 합병은 포괄 승계이므로, 피합병회사가 행한 부당노동행위에 대한 사용자의 책임 역시 합병회사에 포괄적으로 승계된다. 합병회사는 피합병회사의 부당노동행위에 대한 구제명령을 이행할 의무를 진다.

III. 결론

- 합병은 상법상 포괄적 승계의 법리에 따라 피합병회사의 근로관계가 합병회사에 당연히 승계되는 것이 원칙이다. 근로자에게는 승계 거부권이 인정되며, 합병회사는 근속기간 통산 및 종전 근로조건 유지 의무를 부담한다. 집단적 근로관계에 있어서는 노동조합은 존속하나 단체협약은 자동 승계되지 않는 점이 영업양도와 유사한 쟁점이다.